

## KONTAKT

Dorfstraße 39  
25572 Sankt Margarethen  
[Hicran.Taraz@Outlook.de](mailto:Hicran.Taraz@Outlook.de)  
WhatsApp: +49 151 50427255

## GUTACHTEN

Datum: 21. April 2026

### Kontrolle von Jugendämtern bei Inobhutnahmen

#### Obersatz

Es ist zu prüfen, ob eine Inobhutnahme durch das Jugendamt rechtmäßig ist, wenn sie ohne akute Gefahr für das Kind erfolgt, auf erfundenen Begründungen beruht oder durch Vertuschung von Handlungen mittels Personalwechsel gestützt wird.

#### Definition

- **Art. 6 GG:** Schutz von Ehe und Familie; Eingriffe nur bei Gefährdung des Kindeswohls.
- **Art. 20 Abs. 3 GG:** Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht.
- **§ 42 SGB VIII:** Inobhutnahme nur als Ultima Ratio bei akuter Gefahr für das Kind.
- **§§ 27–35 SGB VIII:** Vorrang von Hilfen zur Erziehung vor Eingriffen.
- **§ 36 SGB VIII:** Pflicht zur Hilfeplanung und Rückführungsstrategie.
- **§ 50 SGB VIII:** Dokumentationspflicht; jede Maßnahme muss nachvollziehbar sein.
- **§ 25 SGB X:** Anspruch auf Akteneinsicht für Eltern.
- **§ 79 SGB VIII:** Pflicht zur Qualitätssicherung und rechtlicher Fortbildung.
- **§ 163 FamFG:** Diagnostische Entscheidungen nur durch qualifizierte Sachverständige.
- **§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG:** Amtshaftung bei rechtswidrigem Handeln.

**Subsumtion**

- Eine Inobhutnahme ist nur dann zulässig, wenn eine akute Gefahr für das Kind vorliegt (§ 42 SGB VIII).
- Erfolgt die Herausnahme ohne akute Gefahr oder auf Grundlage erfundener Begründungen, ist sie rechtswidrig und verletzt Art. 6 GG.
- Werden Mitarbeiter ausgetauscht, um Handlungen zu vertuschen, wird die Dokumentationspflicht (§ 50 SGB VIII) verletzt. Dies unterläuft die Nachvollziehbarkeit und Transparenz, die für gerichtliche Kontrolle zwingend erforderlich sind.
- Jugendämter dürfen keine diagnostischen Entscheidungen treffen; diese sind ausschließlich Sachverständigen vorbehalten (§ 163 FamFG). Wenn Jugendämter dennoch Diagnosen stellen, überschreiten sie ihre Zuständigkeit.
- Hilfsangebote (§§ 27–35 SGB VIII) müssen Vorrang haben. Eine sofortige Herausnahme ohne vorherige Hilfsangebote verstößt gegen den Grundsatz der Subsidiarität.
- Fehlende oder manipulierte Dokumentation sowie Vertuschung durch Personalwechsel sind klare Verstöße gegen die rechtsstaatlichen Grundsätze von Art. 20 Abs. 3 GG.

**Ergebnis**

Eine Inobhutnahme ist nur dann rechtmäßig, wenn eine akute Gefahr für das Kind besteht, die Maßnahme dokumentiert und nachvollziehbar ist und Hilfsangebote zuvor ausgeschöpft wurden. Erfundene Inobhutnahmen, diagnostische Entscheidungen durch das Jugendamt sowie Vertuschung durch Personalwechsel sind rechtswidrig und verletzen die Grundrechte der Familie nach Art. 6 GG. Sie führen zu Amtshaftung, disziplinarischen Konsequenzen und gerichtlicher Aufhebung der Maßnahme.

Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ  
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie  
Dipl.-Nr. 92547//38245//10645/26246



**HT**

## **DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ M.A.**

MASTER IN KLINISCHER, KOGNITIVER, SOZIAL-, FAMILIEN- UND FORENSISCHER  
PSYCHOLOGIE, MIT ZUSATZAUSBILDUNG PFLEGEFACHKRAFT  
EHRENAMTLICH TÄTIG - DIPLOM-NR.: 92547//38245//10645